



PUTUSAN

Nomor 673/Pdt.G/2016/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 35 tahun, Pendidikan D1, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan [REDAKSI]
[REDAKSI]
[REDAKSI], Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

Termohon, umur 30 tahun, Pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di Link. [REDAKSI]
[REDAKSI], Kota Cilegon, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 673/Pdt.G/2016/PA.Clg, telah mengajukan permohonan terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 6 hlm. Put. No. 673/Pdt.G/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang (Kutipan Akta Nikah Nomor Buku Nikah tanggal 22 Nopember 2010);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2013 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan karena:
 - a. Termohon selalu menuntut materi diluar batas kemampuan yang dapat dberikan oleh Pemohon;
 - b. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tingal sejak bulan Agustus tahun 2016;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hlm. 2 dari 6 hlm. Put. No. 673/Pdt.G/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon datang secara principal di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan juga telah menempuh jalan mediasi dengan Mediator Syakaromilah, S.HI., MH., Hakim Pengadilan Agama Cilegon, akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan isi permohonan Pemohon;

Bahwa pada persidangan tahap pembuktian, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dan atas nasihat tersebut, Pemohon menyatakan secara lisan di persidangan untuk tidak meneruskan perkara ini karena sudah rukun kembali dengan Termohon dan bermaksud mencabut permohonannya, atas pernyataan dan permohonan tersebut Termohon pun membenarkan dan menyetujui permohonan pencabutan permohonan Pemohon;

Bahwa, Ketua Majelis kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hlm. 3 dari 6 hlm. Put. No. 673/Pdt.G/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah hari sidang ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara principal di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara untuk tetap rukun membina rumah tangganya. (vide pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah menetapkan Mediator Syakaromilah, S.HI., MH., untuk melakukan mediasi kepada Pemohon dengan Termohon, dan berdasarkan hasil laporan mediator tersebut, ternyata proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon menggugat cerai Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan (a) Termohon selalu menuntut materi diluar batas kemampuan yang dapat diberikan oleh Pemohon dan (b) Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon sejak Agustus 2016 pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, dalam jawaban lisannya, Termohon membenarkan semua isi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Pemohon mengajukan bukti-buktinya di persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dan atas nasihat tersebut, Pemohon menyatakan secara lisan di persidangan untuk tidak meneruskan perkara ini karena sudah rukun kembali dengan Termohon dan bermaksud mencabut permohonannya, atas pernyataan dan permohonan tersebut Termohon pun membenarkan dan menyetujui permohonan pencabutan permohonan Pemohon;

Hlm. 4 dari 6 hlm. Put. No. 673/Pdt.G/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan/permohonan tidak diatur di dalam HIR maupun *lex specialis* hukum acara Pengadilan Agama baik dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 maupun Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut dan dalam rangka mengisi kekosongan hukum, Majelis Hakim patut merujuk dan berpedoman pada Pasal 272 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) dan *process order* (ketertiban beracara);

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 272 Rv. tersebut, pada dasarnya jika perkara telah melalui tahap pemeriksaan maka Pemohon dapat mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dapat dilakukan di muka persidangan jika disetujui Termohon;

Menimbang, *in casu* bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara ini di muka persidangan dengan persetujuan Termohon, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu permohonan pencabutan perkara Pemohon patut untuk dikabulkan dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 673/Pdt.G/2016/PA.Clg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hlm. 5 dari 6 hlm. Put. No. 673/Pdt.G/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami, Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A. Ketua Majelis, Hidayah, S.H.I. dan Alvi Syafiatin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Yulinah Tusriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Hidayah, S.H.I.

Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A

HAKIM ANGGOTA,

Alvi Syafiatin, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Yulinah Tusriati, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 255.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 6 dari 6 hlm. Put. No. 673/Pdt.G/2016/PA Clg.